

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3232 -
3233/2532

นายบรรยงค์ รัตนวิภาพงศ์
นายแสวง สายนะรา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 145

จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์จะขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจัดการเพิกถอนชื่อโจทก์แล้วใส่ชื่อจำเลยหาได้ไม่ เพราะโจทก์ไม่มีหน้าที่ย่างใดในทางนิติกรรมที่จะต้องโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องดำเนินการให้มีชื่อของตนในโฉนดต่อไป

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาเข้าด้วยกัน สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามโฉนดเลขที่ ๑๒๑๘๖ ตำบลปรุใหญ่ (โพธิ์กลาง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำเลยทั้งสองและบริวารได้บุกรุกเข้าครอบครองที่ดินพิพาททั้งแปลงขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทกับให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มีชื่อในโฉนดที่ดินเท่านั้นแต่หากรรมสิทธิ์ไม่ เพราะจำเลยทั้งสองครอบครองปรปักษ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลังจำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ที่พิพาทตามโฉนดเลขที่ ๑๒๑๘๖ ขอให้เพิกถอนชื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินในโฉนดออกเสียและใส่ชื่อจำเลยที่ ๑ แทน

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ครอบครองที่พิพาทอย่างเป็นเจ้าของโดยเปิดเผย และได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่พิพาทกับให้ใช้ค่าเสียหาย และให้ยกฟ้องคดีของจำเลยที่ ๑ ในสำนวนหลัง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยที่ ๑ ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๑๘๖ ให้เพิกถอนชื่อผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดดังกล่าวออกแล้วใส่ชื่อจำเลยที่ ๑ และให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีฟังได้ว่า จำเลยที่ ๑ ครอบครองที่พิพาทด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกิน ๑๐ ปี แล้วได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนชื่อโจทก์ตามโฉนดที่พิพาทออกแล้วใส่ชื่อจำเลยที่ ๑ นั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๑ ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทของโจทก์โดยการครอบครองปรปักษ์เท่านั้นจำเลยที่ ๑ จะขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจัดการเพิกถอนชื่อโจทก์และใส่ชื่อจำเลยที่ ๑ หาได้ไม่ เพราะโจทก์ไม่มีหน้าที่อย่างใดในทางนิติกรรมที่จะต้องโอนที่

พิพาทให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ เป็นหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ที่จะต้อง
ดำเนินการให้มีชื่อของตนในโฉนดต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของจำเลยที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนชื่อผู้เป็นเจ้าของ
ที่ดินออกและใส่ชื่อจำเลยที่ ๑ แทน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(พนม พ่วงภิญโญ-สุทิน นนทแก้ว-บุญส่ง วรรณกลาง)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายอานันท์ วรรณโกวิท
ศาลอุทธรณ์ - นายเทพฤทธิ์ ศิลปานนท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>